Verkostungs- und Verkaufsauftrag

Vertrag zwischen Auftraggeber und selbständiger Verkostungskraft – Honorar, Abgrenzung, Hygiene, Haftung, Datenschutz

1 · Vertragsparteien

Auftragnehmer (Name / Firma, Anschrift)

Telefon / E-Mail

Steuernummer / USt-IdNr.

Gewerbeanmeldung vom

Bankverbindung (IBAN)

Auftraggeber (Firma, Anschrift, vertreten durch)

Telefon / E-Mail

Handelsregister / USt-IdNr. des Auftraggebers

fachliche Ansprechperson vor Ort

2 · Vertragsgegenstand

Der Auftragnehmer erbringt als selbständiger Unternehmer folgende Leistungen:

Leistungen

- ☐ Durchführung von Produktverkostungen
- ☐ Beratung und Verkauf an Endkunden
- ☐ Schulung von Verkaufspersonal
- ☐ Transport und Lagerung der Ware
- ☐ Aufbau und Betrieb eines Verkostungsstands
- ☐ Promotion und Produktpräsentation
- ☐ Erstellung von Verkostungsprotokollen
- ☐ Sonstiges – siehe Zusatz

Zusatz / nähere Leistungsbeschreibung oder Verweis auf Anlage 1

Produkte (Marke, Sortiment)

Zielgruppe / Ort der Verkostung

Einsatzzeitraum von

bis

Anzahl Einsatztage

tägliche Arbeitszeit von – bis

Einsatzort(e) mit Anschrift

Fläche / Standplatz

3 · Material, Ware und Schwund

Wer stellt was?

- ☐ Ware wird vom Auftraggeber gestellt
- ☐ Verkostungsgläser / Material stellt der Auftraggeber
- ☐ Ware wird vom Auftragnehmer gestellt und abgerechnet
- ☐ Material stellt der Auftragnehmer

Warenwert je Einsatz (Schätzung)

vereinbarter Schwund / Bruch in % oder Betrag

Rückgabe der Restware am / wie

Der Auftraggeber übergibt die Ware mit den erforderlichen Produktinformationen (Zutaten, Allergene, Sulfitgehalt, Alkoholgehalt, Haltbarkeit, Lagerhinweise). Der Auftragnehmer lagert und behandelt die Ware nach den Vorgaben und dokumentiert Temperaturen.

4 · Vergütung

Vergütungsform

Honorar je Tag / je Einsatz (netto)

Pauschale je verkaufter Einheit (netto)

Vergütungsform (bitte eine Variante wählen)

- ☐ Tagessatz
- ☐ Stundensatz
- ☐ Pauschal je Einsatz
- ☐ Provision je Einheit
- ☐ Kombination

Fahrtkosten (0,30 €/km oder Pauschale)

Spesen / Übernachtung

Materialpauschale

Umsatzsteuer

- ☐ 19 % Umsatzsteuer
- ☐ 7 % Umsatzsteuer (nur bei bestimmten Leistungen)
- ☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG – keine USt

Zahlungsziel (Tage nach Rechnungseingang)

Fälligkeit spätestens

Skonto / Abzug vereinbart

Die Rechnung wird nach Abschluss des Einsatzes gestellt, spätestens zum Monatsende. Rechnungen sind prüffähig und enthalten die gesetzlichen Pflichtangaben (§ 14 UStG). Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen (§§ 286, 288 BGB).

5 · Selbständigkeit und Weisungsfreiheit

Der Auftragnehmer ist **selbständiger Unternehmer** und nicht Arbeitnehmer des Auftraggebers. Er trägt das unternehmerische Risiko, unterhält eine eigene Betriebsstätte, eigene Betriebsmittel und eine eigene Betriebshaftpflichtversicherung, ist für mehrere Auftraggeber tätig und rechnet seine Leistungen mit Umsatzsteuer oder als Kleinunternehmer ab. Der Auftragnehmer bestimmt Ort und Zeit der Leistungserbringung im Rahmen der vereinbarten Termine selbst und ist nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit Zustimmung des Auftraggebers Erfüllungsgehilfen einzusetzen. Diese sind fachlich geeignet, belehrt und bei Bedarf nach § 43 IfSG geschult; der Auftragnehmer bleibt für ihre Leistung verantwortlich.

> *Diese Klausel beschreibt die gewünschte Rechtslage – sie schafft sie nicht. Entscheidend ist die Praxis: Wer feste Schichten nach Dienstplan läuft, nur für einen Auftraggeber arbeitet, dessen Kleidung trägt und wie Personal behandelt wird, kann trotz Vertrag als scheinselbständig eingestuft werden (Folgen: Sozialversicherungsbeiträge, Steuernachzahlungen). Bei dauerhaften Einsätzen im Wochenrhythmus: Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung nutzen.*

6 · Hygiene, Jugendschutz und Weisungen

- Der Auftragnehmer hält die Vorgaben der VO (EG) 852/2004, des IfSG und des JuSchG ein und führt die Aufzeichnungen nach seinem Hygienekonzept.
- Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Mitwirkenden eine gültige IfSG-Bescheinigung (§ 43) haben, soweit die Tätigkeit sie erfordert.
- Der Auftraggeber sorgt für Information über Allergene, Sulfite, Alkoholgehalt und Kennzeichnung; ohne diese Angaben darf das Produkt nicht ausgegeben werden.
- Alkohol wird nur an Personen ab 16 (Wein, Sekt, Bier) bzw. ab 18 Jahren (Spirituosen) abgegeben; bei Zweifeln wird der Ausweis verlangt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erkennbare Gesundheitsgefahren sofort zu melden und die Ware zu sperren.
- Weisungen des Auftraggebers zu Markenauftritt, Kleidung und Ansprache sind zulässig, soweit sie die Selbständigkeit nicht in Frage stellen.

Ergänzende Hygienevorgaben des Auftraggebers / besondere Produktvorgaben

7 · Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer unterhält eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 3.000.000 € für Personenschäden und 300.000 € für Sachschäden und weist sie auf Verlangen nach. Der Auftraggeber stellt die Ware frei von Rechts- und Sachmängeln und informiert über Gefahren. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften beide Parteien nach den gesetzlichen Vorschriften; im Übrigen ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Versicherer / Police-Nr. des Auftragnehmers	Deckungssumme	gültig bis

8 · Bild- und Tonaufnahmen

Vereinbarung zu Fotos und Videos

- ☐ keine Aufnahmen geplant
- ☐ Aufnahmen nur ohne erkennbare Personen
- ☐ Aufnahmen mit Einwilligung der Abgebildeten
- ☐ Nutzung durch Auftraggeber erlaubt (Social Media, Website)
- ☐ Nutzung nur nach Freigabe

Für Aufnahmen, auf denen Personen erkennbar sind, holt der Aufnehmende vor Veröffentlichung eine Einwilligung ein. Die Nutzung von Aufnahmen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist nur im vereinbarten Umfang zulässig.

9 · Datenschutz

Beide Parteien verarbeiten personenbezogene Daten (Ansprechpartner, durchführende Personen, ggf. Gästedaten) nur zur Vertragsdurchführung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Werden im Auftrag Gästedaten verarbeitet (z. B. Gewinnspiel, Anmeldelisten), schließen die Parteien zusätzlich eine Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO.

Auftragsverarbeitung erforderlich? | Verantwortlicher für Gästedaten | Datenschutzbeauftragter / Kontakt

10 · Laufzeit, Kündigung, höhere Gewalt

Vertragsbeginn | Vertragsende / Laufzeit | Kündigungsfrist

Vertragsart

☐ einmaliger Auftrag ☐ Rahmenvertrag mit Einzelabrufen

Absagen des Auftraggebers innerhalb von 7 Tagen vor dem Einsatz werden mit 50 % des Honorars, innerhalb von 48 Stunden mit 100 % vergütet, soweit die Absage nicht aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen erfolgt. Bei höherer Gewalt (behördliche Untersagung, extremes Wetter, Krankheit mit Attest) entfallen die Leistungspflichten; bereits entstandene Kosten werden erstattet.

11 · Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, soweit gesetzlich zulässig.

Ort, Datum (Auftragnehmer) | Unterschrift Auftragnehmer

Ort, Datum (Auftraggeber) | Unterschrift Auftraggeber

Anlagen: 1 Leistungsbeschreibung · 2 Produktliste mit Allergenen · 3 Terminplan · 4 Hygienekonzept (Auszug) · 5 Versicherungsnachweis · 6 Einwilligungen Foto.

Kurzcheck vor der Unterschrift

Punkt	worauf achten
Vergütung	Netto/Brutto, USt-Hinweis, Fahrtkosten, Material, Zahlungsziel, Absagehonorar konkret benennen
Leistungsumfang	Was genau, wie viele Stunden, Auf- und Abbau inklusive? Wer stellt Gläser, Strom, Wasser?
Ware und Schwund	Wert, Bruch, Rückgabe, Entsorgung – ohne Regelung bleibt der Verlust am Auftragnehmer hängen
Hygiene	Wer liefert Allergen- und Sulfitangaben, wer belehrt Personal, wer führt die Protokolle?
Gaststättenrecht	Ausschank gegen Geld: Gestattung liegt beim Veranstalter oder bei dir? Schriftlich festhalten
Selbständigkeit	Keine feste Eingliederung, mehrere Auftraggeber, eigene Betriebsmittel, eigene Versicherung
Haftung	Betriebshaftpflicht mit Nachweis, Deckungssummen, Haftungsbegrenzung
Bilder	Wer darf Fotos nutzen, Einwilligungen der Abgebildeten
Kündigung	Fristen, Ausfallhonorar, höhere Gewalt
Datenschutz	Gästedaten und Auftragsverarbeitung klären